

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2091/2542

นาวาอากาศตรี เทียม ประถม ดั วง กับ
พวก

โจทก์

นางสาว สударัตน์ ศิลป์วิสุทธิ ผู้ร้อง ราย
ที่ 1 กับพวก

ผู้ร้อง

นาย สุทธิ พร ฉันทเตยานนท์ ผู้ร้อง ราย
ที่ 2 กับพวก

ผู้ร้อง

บริษัท เชิง ทะเล จำกัด กับพวก
จำเลยรวม

จำเลย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1394, มาตรา 1397

ป.วิ.พ. มาตรา 296

การจำยอมจะสิ้นไปก็แต่เมื่อการยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมดหรือมิได้ใช้สิบปี ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1379 หรือ มาตรา 1399 ดังนั้น แม้ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 จะมีได้เป็นคู่ความในคดีและรับโอนที่ดินซึ่งเป็นการยทรัพย์จากจำเลยทั้งเจ็ดโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริต ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 จะยกการรับโอนกรรมสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้การจำยอมที่มีอยู่ในที่ดินนั้นต้องสิ้นไปเพราะเหตุที่มีได้จดทะเบียนการจำยอมหาได้ไม่ แม้การจำยอมตามแนวที่กำหนดไว้เดิมแปรสภาพไปตั้งแต่ ก่อนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ก็

เป็นเรื่องที่ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยจะต้องไปดำเนินการขอให้ย้ายการ
จำยอม หรือขอให้การยทรัพย์บางส่วนพ้นจากการจำยอมตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1392 หรือมาตรา 1394 ไม่อาจอ้างว่า
สภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องให้กระทำได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้ดำเนินการบังคับคดี ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างใด จึงไม่อาจขอให้ยกเลิก
การบังคับคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่ง
พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า ทางเดินพิพาทกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร
ยาวตลอดแนวทางเดินในที่ดินโฉนดเลขที่ 1253 ตำบลวัดพระยาไกร อำเภอ
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 ยาวประมาณ 91 เมตร และในที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ 1251 และ 1252 ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ยาวประมาณ 63 เมตร และ
72.50 เมตร ตามลำดับ เป็นทางภารจำยอมให้จำเลยทั้งเจ็ดจดทะเบียนภารจำยอม
แก่โจทก์ทั้งเจ็ดเพื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 1275 เลขที่ดิน 19 หากไม่ไปให้ถือเอาคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งเจ็ด ให้จำเลยทั้งเจ็ดหรือสิ่ง
ก่อสร้างใด ๆ ที่ได้กระทำลงบนทางพิพาท ให้จำเลยทั้งเจ็ดทำสะพานไม้ให้อยู่ใน
สภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งเจ็ดและให้ยกฟ้องจำเลยร่วม คดีอยู่ระหว่างการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการบังคับคดี 2 ราย เพื่อ
ความสะดวกต่อการพิพากษาจึงให้เรียกผู้ร้องรายแรกว่าผู้ร้องรายที่ 1 และให้เรียกผู้
ร้องรายหลังว่าผู้ร้องรายที่ 2 โดยผู้ร้องทั้งสองรายยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการบังคับคดี
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีอ้างว่าผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ซ้ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก
จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 วันที่ 29 สิงหาคม 2531 และวันที่ 4 ตุลาคม

2534 ตามลำดับผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 47329, 48677 และ 47365 และเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 2027/81, 2027/132 และ 2027/80 ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 47329, 48677 และ 47365 แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 1253 ของจำเลยที่ 1 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีจะทำการรื้อถอนและทำสะพานไม้เป็นสิ่งปลูกสร้างและที่ดินของผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกเลิกการบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ ร้องรายที่ 1 และที่ 2

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองราย

ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการบังคับคดีแก่ที่ดินของผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่าผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 มิได้เป็นคู่ความในคดี คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ผูกพันผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 โจทก์มิได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งภาระจำยอม โจทก์จึงไม่อาจยกสิทธิการได้มาอัน ยังมีได้จดทะเบียนขึ้นต่อผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้ได้ มาซึ่งที่ดินและตึกแถวส่วนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการรื้อถอนโดยเสียค่า ตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วได้นั้น เห็นว่าการจำยอมจะ สิ้นไปก็แต่เมื่อภาระทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมดหรือมิได้ใช้สิบปี ดังที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1397 หรือมาตรา 1399 ดังนั้น แม้ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 จะมีได้เป็นคู่ความในคดีและรับโอนที่ดินซึ่งเป็นภารยทรัพย์จากจำเลยทั้งเจ็ดโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ก็ จะยกการรับโอนกรรมสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เพื่อให้การจำยอมที่มีอยู่ในที่ดิน นั้น ต้องสิ้นไปเพราะเหตุที่มีได้จดทะเบียนการจำยอมหาได้ไม่ ทั้งนี้ตามนัยคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2502 ระหว่างหลวงสุภาเทพ โจทก์นางอัมจิตร ถาวรธนสาร จำเลย ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อตามคำร้องของ ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ปราบกฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งได้แล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้อง ทำการไต่สวนคำร้องของ ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ที่ผู้ร้อง รายที่ 2 อ้างว่า โดยสภาพปัจจุบันทางการจำยอมตามแนวทางที่กำหนดไว้เดิมแปร สภาพไปตั้งแต่ก่อนที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงหมดประโยชน์ที่จะใช้และไม่ เป็นประโยชน์ใด ๆ แก่สามมยทรัพย์แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 กับ จำเลยจะต้องดำเนินการขอให้ย้ายการจำยอมหรือขอให้ภารยทรัพย์บางส่วนพ้นจาก การจำยอมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1392 หรือ มาตรา 1394 ไม่อาจอ้างว่าสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องให้ทำได้ ทั้งไม่อาจขอ ให้ยกเลิกการบังคับคดีเพราะไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับ คดีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้อง รายที่ 1 และที่ 2 ขอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องรายที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ